

虚拟货币

法律性质认定与司法处置的衔接机制

许多奇^{*}

摘 要：虚拟货币以其匿名性、去中心化与跨境特性等特征为价值媒介带来了未来的革新空间，却在司法实践中因法律属性模糊、监管政策差异而引发处置问题。美国 Ripple 案、“蓝某公司比特币跨境追缴案”和荆门“虚拟货币第一案”等典型案例均体现出虚拟货币存在跨国法律定性标准冲突、价值评估复杂、跨境追回困难、证据链断裂与现有处置技术手段具有局限性等问题，揭示出数字时代国家监管与技术无界性之间的关系仍需协调，亟待构建虚拟货币法律性质认定与司法处置的衔接机制，以调和“财产认定”与“交易禁止”的制度性冲突。为此，需通过强化跨部门协作架构、创新专业化处置机构、升级技术工具及拓展国际合作渠道，形成闭环机制。在明确虚拟货币法律属性的基础上，完善司法处置的制度框架，并推动跨境追赃规则互认，平衡金融创新与司法公正。

关键词：虚拟货币 法律性质 司法处置 衔接机制

一、问题的提出

在当今数字化与全球化交织的时代，作为区块链 3.0Token 经济核心载体的虚拟货币（Virtual Currency）应运而生，其凭借匿

名性、去中心化和跨境流动性迅速崛起，使每一个实际参与者都成为生产资本的拥有者，激励其源源不断地贡献自身生产力并重塑着生产关系。然而，虚拟货币法律属性的模糊性与司法处置的现实需求之间的矛盾日益凸显，成为法律实践中释放生产力的关键

* 许多奇,复旦大学法学院教授,数字经济法治研究中心主任。

本文系中国工程院战略研究与咨询项目“金融法治智能化协同建设的战略研究”(项目编号:2023-JB-09-06)的阶段性成果。

阻力。一方面,虚拟货币的“非货币化”定位与司法实践中的财产权认定需求存在冲突,导致司法裁判与司法执行的衔接有待进一步完善;另一方面,各法域对于虚拟货币的法律定性存在差异从而导致跨境资产追回困难,本质上是不同法域对金融创新的风险认知差异与监管逻辑冲突的集中体现。具言之,虚拟货币的技术特性使得司法处置面临技术手段存在局限性、价值评估困难以及跨境协作障碍等多重问题。这种矛盾不仅影响司法处置,还对国家金融安全以及公民财产权益的有效保护提出挑战。如何在虚拟货币法律性质认定与司法处置之间构建有效的衔接机制,系统性解决司法处置中面临的法律和技术问题,成为亟需解决的理论与实践问题。这些问题尤其突出体现在以下三个案例中:

典型案例之一,美国 Ripple 案的法律定性冲突与跨境执行困境。^[1] Ripple 案始于 2020 年 12 月,美国证券交易委员会(SEC)起诉 Ripple Labs 及其高管 Brad Garlinghouse 和联合创始人 Chris Larsen,指

控其通过未注册证券发行的方式销售 XRP 代币,涉及金额超过 13 亿美元,违反了《1933 年证券法》(Securities Act of 1933)第 5 条的规定。^[2] 2024 年 8 月,纽约南区法院裁定 Ripple 因机构销售 XRP 代币被判有罪,并处以 1.25 亿美元罚款及永久禁令,要求 Ripple 停止未注册的 XRP 代币销售,并计算所定义违规交易的数量。^[3] 该案的争议焦点在于 XRP 代币是否为证券,其性质认定问题对美国及全球加密货币监管框架会产生影响。由于该案涉及跨境交易和销售活动,不仅不同国家的法律体系和法律适用规则可能存在冲突,而且涉及多个国家的司法管辖权,可能面临跨境执行问题。

典型案例之二,“蓝某公司比特币跨境追缴案”。该案涉及法律定性模糊、证据不足、变现风险等疑难问题。^[4] 蓝某公司通过高收益、稳赚不赔的虚假宣传,非法吸收公众存款,涉案金额高达 400 亿元人民币,涉及约 13 万名投资者,其中多为老年人。主犯钱某某通过加密数字货币交易将受害者

[1] 瑞某公司于 2004 年创立,2012 年进入 Opencoin 公司时代,与传统的跨境支付方式相比,瑞波币跨境支付的交易模式具有成本低、交易时间短的优点,由于瑞波币能实现全网节点的验证,支付效率大大提升,并可以满足 7×24 小时的全天候支付,包括 Fidor 银行、CBW 银行和埃森哲银行等在内的全球排名前 50 的银行中,已有 10 家与瑞波币展开了合作。

[2] See Dalton Battin, The Current State of XRP: A Summary of the SEC's Lawsuit Against Ripple, Review of Banking & Financial Law, Vol. 40, 2021, p. 582.

[3] See Sec. & Exch. Comm'n v. Ripple Labs, Inc., No. 20 Civ. 10832 (AT) (SN), 2024 WL 1234567 (S. D. N. Y. Aug. 7, 2024).

[4] 蓝某公司由钱某某创立,钱某某 2017 年逃往英国,并将非法所得的比特币转移至英国。目前,牵涉大量我国投资者的英国最大比特币洗钱案有了最新进展,作为 7 年前蓝某公司非法集资案幕后主谋的钱某某被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。2024 年 3 月 18 日,萨瑟克刑事法庭的陪审团认定钱某某的助理参与洗钱罪名成立,被判处 6 年 8 个月监禁。被告人钱某某于 2024 年 10 月 21 日在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时,对所有的洗钱指控均表示不认罪。

款项转换成比特币放入冷钱包^[5]后随身携带潜逃出境。2024年3月,英国警方扣押了价值约350亿元人民币的6.1万个比特币,是英国历来查获规模最大的比特币案件。目前,英国法院已启动民事追偿程序,根据《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Crime Act 2002)第281条,冻结了钱某某等人的资产,并允许我国投资者通过民事诉讼追讨损失。被卷入其中的12.8万名我国投资者一直在积极追偿,但由于嫌疑人的冷钱包还扣押于英国,该案始终面临着跨境追债以及虚拟货币权属认定复杂、价值转换难等多重不确定性。^[6]

典型案例之三,荆门“虚拟货币第一案”。该案涉及资产冻结与保管难题。^[7]犯罪团伙通过手机APP并以棋牌游戏为幌子,吸引参赌人员充值虚拟货币,并通过传统银行卡、第三方支付平台和虚拟货币交易平台进行资金流转,最终被法院认定为跨境网络赌博罪,是我国首例由法院判决没收的虚拟货币案件。专案组首创“资金穿透法”,通过追踪资金流锁定嫌疑人,摧毁14个相关团伙,抓获130余人,并冻结价值约1.6亿美元(折合人民币10亿元)的涉案虚拟货

币,该案体现出了财产属性认定难、监管制度与司法处置的衔接有待提升等现实问题。

分析上面三个典型案例可得出,各国的虚拟货币法律性质认定与司法处置的衔接机制,至少存在以下问题:其一,跨国法律定性标准冲突与监管的碎片化矛盾。在Ripple案中,美国法院依据“霍威测试”将机构销售XRP代币定性为证券,而在其他法域公开市场交易则不构成证券,^[8]这种场景化区分导致各国对同一资产的监管政策存在差异,引发了跨境执行的问题。其二,跨境追偿中存在证据链断裂与变现风险问题。在“蓝某公司比特币跨境追缴案”中,我国投资者在英国需依据《2002年犯罪收益法》证明比特币权属,但中英法律对虚拟货币财产属性的认定差异导致证据认定存在问题,加之国际司法协作机制不健全,资产变现面临价值波动与合法性问题。^[9]其三,财产属性认定模糊导致司法处置存在问题。荆门“虚拟货币第一案”虽通过冻结USDT账户实现资产控制,但监管政策未明确虚拟货币的财产定位,这无法满足处理司法实践中变现处置的现实需求,且缺乏统一的价值评估与处置流程。^[10]此外,各国对虚拟货币是

[5] 冷钱包是指在离线状态存储私钥的加密货币钱包。

[6] 参见冯茵伦:《数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?》,载澎湃新闻网2024年8月23日, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28493672。

[7] 案件始于2021年7月28日,居民熊某因在“XXX棋牌游戏”App中输掉10万余元而报案。警方调查发现,该平台以棋牌游戏为幌子,实则进行跨境网络赌博,涉案金额高达4000亿元人民币,涉及5万余人,服务器设在境外,资金通过虚拟货币洗白后流入境外资金池。参见《中科链源资金穿透法解析全国虚拟币第一案》,载中国日报网2023年7月21日, <https://bj.chinadaily.com.cn/a/202307/21/WS64ba1496a3109d7585e45e28.html>。

[8] See SEC v. Ripple: Is XRP A Security? Sometimes, <https://1121.law/sec-v-ripple-is-it-a-security>。

[9] 参见张晏瑄、吴迪:《论跨境追赃相关法律问题》,载《国际法研究》2017年第5期,第73页。

[10] 参见胡铭:《论刑事涉案虚拟货币处置》,载《现代法学》2024年第6期,第105页。

否纳入“犯罪收益”存在界定差异及技术性监管手段的不足进一步凸显全球协同治理的迫切性,需要构建法律定性标准的国际协调机制和跨境证据互认规则,探索资产处置的合法路径,并提升监管框架的动态适应性,以突破法律实践的瓶颈。基于上述问题背景,本文试图考察虚拟货币法律属性认定问题的根源,探寻司法处置与监管政策之间的衔接思路,并提出相应的优化衔接路径。

二、虚拟货币法律性质认定的争议

(一) 虚拟货币法律性质认定的模糊性

从虚拟货币的内涵与种类而言,虚拟货币是通过密码学和分布式账本技术实现交易安全性和透明性,并以数字形式存在的价值表示。^[11]其通常不包含国家或机构发行的电子货币,其内涵逐步扩张为“同质化”且主要依赖于区块链等技术的私人数字资产。^[12]目前全球虚拟货币种类甚多,除了居于核心地位的比特币外,还有以太币、瑞

波币、狗狗币等。

关于虚拟货币的法律属性,在理论上存在计算机信息系统数据说、违禁品说^[13]和财产说^[14]等不同学说。我国多数学者认可其财产属性,认为虚拟货币可作为个案中的交易对象并产生经济价值。有学者指出,虚拟货币具备管理可能性、转移可能性和法益保护上的价值性,因此具有财产性数据属性。^[15]也有学者认为,虚拟货币仅是电子数据,不具备传统财产的物的属性,无法用法定货币量化,因此不构成财产。^[16]有观点认为,虚拟货币的价格波动性和主观性使其不符合作为财产普世价值的客观性经济价值。^[17]

从域外实践来看,即便部分证券专家担心虚拟货币逐渐成为犯罪所用的货币,^[18]美国证券监管部门仍将部分代币视为证券,^[19]而美国商品期货交易委员会(CFTC)则对虚拟货币欺诈案件行使管辖权,认可其商品属性。^[20]从国内司法实践角度而言,杭州互联网法院认定比特币具有财产属性,从民

[11] See International Monetary Fund, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, 2016, p. 7.

[12] See Financial Stability Board, Regulation, Supervision and Oversight of “Global Stablecoin” Arrangements: Final Report and High-Level Recommendations, 2020, p. 5.

[13] 参见周铭川:《盗窃比特币行为的定性分析》,载《南通大学学报(社会科学版)》2020年第3期,第104页。

[14] 参见齐爱民、张哲:《论数字货币的概念与法律性质》,载《法律科学(西北政法大學学报)》2021年第2期,第86页。

[15] 参见余剑:《财产性数据的刑法规制与价值认定》,载《法学》2022年第4期,第70页。

[16] 参见王敬礼、李建华:《数据权视域下虚拟货币法律属性及其规制》,载《中国社会科学院大学学报》2022年第2期,第103页。

[17] 同前注[13],第108页。

[18] See Joshua Baron, Angela O'Mahony, David Manheim etc., National security implications of virtual currency: Examining the potential for non-state actor deployment, Santa Monica & Calif., RAND Corporation, 2015, p. 2.

[19] See Goldman Sachs, Crypto: A New Asset Class, Top of Mind, No. 98, 2021, p. 29.

[20] See CFTC v. My Big Coin Pay, Inc., No. 18-cv-10077 (D. Mass. 2018).

事案件角度裁定其应受法律保护。^[21] 在刑事案件中, 由于财产犯罪定罪量刑的主要依据是犯罪数额, 而计算虚拟货币犯罪数额存在问题, 这可能导致定罪量刑存在挑战。^[22]

总之, 虚拟货币的跨界特性导致各国难以形成统一标准, 我国民法典承认虚拟货币的特殊财产权益, 但金融监管政策否定其财产属性, 由此可见理论和实践存在不相适应的缺陷, 这就需要妥善处理“遵守监管规则”与“保护被害人”的平衡问题。

(二) 反洗钱背景下虚拟货币监管模式的冲突

虽然像比特币、以太坊以及门罗币这类去中心化虚拟货币由于其投机性和易受操纵而被我国禁止公开交易, 却仍不可避免地成为许多犯罪分子的首选价值媒介, 相关犯罪活动涉及逃税、洗钱、庞氏骗局以及借助加密货币实施的绑架勒索。由于交易的跨境性、身份的匿名性以及跨境法规的不一致性, 如何识别与虚拟货币相关的犯罪行为并适用相关法律, 这是执法部门需要应对处理的重要问题。尽管虚拟货币尚未完全取代传统的洗钱方式, 但欧洲刑警组织负责人估计“欧洲大陆每年犯罪所得的3%—4% (即30亿—40亿英镑) 是通过加密货币洗钱的”。^[23] 反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 认为, 虚

拟货币具备货币的三项职能, 即交易媒介、计量单位和价值贮藏的全部或一部分, 但其不以法定货币计量数字价值。^[24] 纵观各国立法, 各国监管的主要目的是反洗钱、反恐怖融资, 各国法规的不一致性阻碍了虚拟货币的合法使用, 并助长了非法活动。根据反洗钱金融行动特别工作组规则, 各国可选择严格监管或完全禁止两种路径。前者以美国作为典型代表, 后者则是我国目前采取的措施。

美国采取非禁止但严格监管的反向排除模式, 主要体现在三个方面: 一是立法范围与反洗钱金融行动特别工作组报告相契合。2015年6月, 美国纽约州金融服务局 (NYDFS) 公布了《虚拟货币监管法案》 (Virtual Currency Regulation), 被编入《纽约州法律、规则和监管》规则组成其虚拟货币部分, 该法案具体将虚拟货币定义为“虚拟货币是指任何类型的数字单元, 被用作交易媒介或以数字形式存储价值”, 而除银行或信托公司等特定主体之外, 从事虚拟货币兑换、交易、托管、发行等商业活动的企业必须获得美国纽约州金融服务局颁发的比特币牌照。^[25] 2017年美国统一州法委员会通过《虚拟货币商业统一监管法案》 (Uniform Regulation of Virtual-Currency Business

[21] 参见杭州互联网法院 (2019) 浙 0192 民初 1626 号民事判决书。

[22] 参见任彦君:《非法获取虚拟货币行为的刑法定性分析》,载《法商研究》2022年第5期,第170页。

[23] Crypto money—laundering: Will crypto help the money launderers of the future, The Economist, 26, 2018, p. 68.

[24] 参见林侃、操群、陈哲立:《国际视角下虚拟货币与代币发行融资的法律监管与风险防范》,载《清华金融评论》2019年第5期,第110页。

[25] See New York Department of Financial Services BitLicense Final Version, https://www.davispolk.com/sites/default/files/comparison_-_revised_vc_regulation_and_final_virtual_currency_regs.pdf.

Act), 更强调联邦协同与灵活性, 旨在为各州提供统一监管框架, 涵盖许可证制度、互惠原则、网络安全及反洗钱要求。

二是进阶严格管控。美国政府近年来收紧对多个头部的等交易平台的管控, 2023 年美国证券交易委员会指控 Binance 平台允许美国用户违规交易、操纵市场及资金混用, 司法部追加认定其存在违规反洗钱问题, 最终和解金额高达 96 亿美元,^[26] 强制其退出美国市场并通过行政手段取得交易系统访问权限。

三是近期美国对于虚拟货币采取积极的态度。2025 年 3 月, 美国宣布建立“战略比特币储备”和“数字资产库存”, 将政府持有的 20 万枚比特币纳入战略储备, 由财政部负责托管和管理, 并要求战略储备的比特币必须用于实现政府目标而不得随意出售。这表明美国虚拟货币监管呈现“州立法先行—联邦协同—政治驱动”的三阶段特征, 美国试图以加密货币对冲美债压力, 即借助“美元—美元稳定币—加密货币市场”循环, 提升美元在全球货币体系中的地位。^[27]

我国采用严格的全面禁止虚拟货币交易的立法模式, 因为涉案虚拟货币数额巨大, 所以将虚拟货币交易公开定性为非法金融活动, 但是这也会导致处置方面的复杂问题。根据零壹财经发布的《2022 年中国虚拟货

币司法处置报告》, 截至 2022 年底, 我国司法机关有待处置的虚拟货币总量达到了惊人的数值, 涉及比特币、以太坊、泰达币等多种主流虚拟货币, 总价值估计超过数十亿美元。另据中科链源 (SAFEIS) 安全研究院统计, 我国 2023 年已打击涉虚拟货币犯罪案件总量 428 件, 较 2022 年减少了 88.9%, 但整体涉案金额陡增至 4307.19 亿元人民币, 约是 2022 年的 12.36 倍, 虚拟货币已逐渐成为我国主要的刑事涉案虚拟财物之一。这些数据仅涵盖了已知的、正式进入司法程序的虚拟货币, 实际数量可能更为庞大, 因为许多案件仍在调查阶段, 尚未完全统计。^[28] 尽管我国通过全网搜索系统打击非法交易获得了国际认可, 但刑法“非法经营罪”的适用范围未明确涵盖虚拟货币交易所运营, 导致刑事打击力度仍有待提升。鉴于此, 我国应坚持独立自主原则, 坚守货币主权, 充分认识到虚拟货币在全球金融体系中的潜在价值, 并将其作为推动数字人民币扩大国际使用范围、提升国际影响力的重要工具。

综上, 虚拟货币的跨界属性与技术特征使其法律性质的认定长期存在理论争议, 有财产说、数据说以及证券或商品属性说等多种观点, 理论界难以达成普遍共识, 加之各国政策导向不一, 进一步加深了实务操作中的不确定性。笔者认为, 我国司法实践有逐

[26] See Josias N. Dewey, Holland & Knight LLP, Global Legal Insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation (Sixth Edition), TJ Books Limited, 2023, p. 126.

[27] 参见朱太辉:《美国“战略比特币储备”的实质与影响》,载微信公众号“中国外汇”2025 年 4 月 8 日。

[28] 参见杨凯:《虚拟货币司法处置须规范化》,载《人民法院报》2024 年 9 月 3 日第 2 版。

渐认可其财产属性的趋向,此时需要妥善协调金融监管政策和司法实践,妥善处理防止洗钱等经济犯罪中的公共利益考量问题。更为复杂的是,反洗钱框架下的跨境监测与执法协调并不完善,我国如何兼顾虚拟货币的金融管制与司法实践需求仍有待进一步思考。

三、虚拟货币司法处置的法律问题

虚拟货币司法处置牵涉的利益巨大,却又缺乏公开且合法的处置渠道,执法机关只能通过直接委托第三方私人机构代为处置,或劝说犯罪嫌疑人委托第三方变现等方式进行实际处置,其中信息披露与透明度仍有待加强。司法实务中存在着对虚拟货币金融监管性质认定与实践执行有待进一步契合、部门协调机制有待加强、处置变现技术手段有待进一步提升、跨境司法管辖与执行问题频发等深层次问题。

(一) 金融监管与实践执行有待统一

在制度规范上,2013年中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》首次对数字货币属性作出明确定性,比特币因缺乏法偿性,被定义为“特定虚拟商品”而非法定货币,并且明确禁止金融机构参与相关服务。该文件确立了两大监管原则:一是禁止金融机构提供兑换、支付结算等涉币服务的市场准入限制原则;二是允许个人交易但需自担风险的风险

隔离机制。随着比特币流通的全球化,我国金融机构开始正视比特币流通的风险。针对数字货币融资问题,2017年中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,将监管对象从比特币扩展至所有“虚拟货币”。此次政策创新点在于:一是首次将代币融资定性为非法公开融资;二是建立交易平台退出机制,要求已完成项目清退;三是禁止跨境交易服务,切断支付渠道。监管重心随之转向防范系统性金融风险。2021年中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》),构建起“中央统筹+属地负责”的立体化监管架构,监管方式呈现出多维特色:一是建立跨部门协调机制,强化资金流向监测;二是将“挖矿”活动纳入整治范围,推动产业优化转型;三是明确境外交易所服务境内用户属于非法活动。^[29]可见,我国金融监管层对虚拟货币,始终保持严格禁止发行和流通的态度,并且否认其等同于货币的法律地位,其监管逻辑从单纯风险防范转向维护货币主权安全,政策工具呈现出“穿透式监管”的特色。这既是为了遵守虚拟货币反洗钱的国际标准,^[30]打击由虚拟货币所衍生的跨境恐怖主义融资,同时也是为了维护我国国家金融安全与货币主权的战略性考量。

然而,在司法实践中虚拟货币的法律

[29] 参见《部门协同央地联动,坚决遏制“炒币”风》,载《新华每日电讯》2021年9月25日第4版。

[30] FATF于2019年修订的《四十项建议》要求成员国建立虚拟资产反洗钱框架。参见刘用明、李钊、王嘉帆:《监管科技在反洗钱领域的应用与探索》,载《证券市场导报》2020年第6期,第76页。

属性仍有待明确，其“非货币化”的规范定位与司法实践财产处置需求存在不一致的问题，《通知》中“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”的模糊表述，使得法律适用出现“禁止流通但承认价值”的逻辑悖论，这将会导致实践执行的问题。虚拟货币“限制流通”的财物性质，导致其在司法处置时既不能销毁，也不能公开拍卖。

上述问题源于金融监管目标与司法执行目标的错位：一方面，我国金融监管机关基于金融市场稳定目标和金融安全考虑，全面地否定了虚拟货币在我国境内的货币法偿性特征，强调其不应且不能作为货币在市场上流通使用。另一方面，司法实践中“财产认定”与“交易禁止”二者之间的制度性问题，亟待有效的衔接机制加以调和。禁止性的监管范式虽能更有效控制金融风险，但司法实践需依托民商事法律中的财产权理论支撑涉案财物处置，若否定基本的财物属性，则虚拟货币将丧失司法处置的必要性与可行性。此外，法律属性的模糊性直接引发执行环节的定价问题，缺乏权威评估标准。监管政策禁止为虚拟货币提供定价服务，但司法机关需依赖交易平台数据确定涉案金额。公安机关依据《公安机关涉案财物管理若干规定》（以下简称《若干规定》）申请变卖时，因缺乏合法处置渠道被迫长期保管，资产价值随市场波动而缩水。此类现象频频出现，将导致实践中对于虚拟货币的定

价与处置存在问题，影响虚拟财产的执行进程。

（二）部门协同机制有待加强

在处理涉及虚拟货币的案件时，目前公检法机关在查扣、审查和处置环节的跨部门协同机制方面有待加强，现有协同机制的局限性主要体现在以下几个方面：

其一，公安机关在侦查阶段查扣虚拟货币后，因缺乏明确的移交规则与保管标准，易导致资产遗失或贬值风险。《公安机关办理刑事案件程序规定》第 246 条规定：“对冻结的债券、股票、基金份额等财产，应当告知当事人或者其法定代理人、委托代理人有权申请出售。”“权利人书面申请出售被冻结的债券、股票、基金份额等财产，不损害国家利益、被害人、其他权利人利益，不影响诉讼正常进行的，以及冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，经县级以上公安机关负责人批准，可以依法出售或者变现，所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。”但问题在于，目前监管政策已将所有涉及虚拟货币的兑换、中介、定价等业务活动定性为非法金融活动，涉案虚拟货币尚无法定途径以公开变卖、拍卖方式进行处置，而虚拟货币因技术特性通常长期由公安机关保管，但现行规范未明确移交检察院或法院的具体条件，这将导致实践中存在协同与衔接问题。^[31] 公

[31] 同前注〔10〕，第 107 页。

安机关在办案过程中,只能临时与检察院或法院进行方案性沟通,各地没有统一的流程可循,侦查、起诉与审判环节的衔接有待加强,其中资产流失及保管成本问题有待妥善解决。

其二,检察机关在审查起诉时,需面对虚拟货币价值波动引发的涉案金额认定难题。检察机关需依赖公安机关的初步定价或自行参照交易平台数据,但《通知》禁止为虚拟货币提供定价服务,这就存在认定依据的问题。理论上对虚拟货币的价值认定主要有以下几种标准:一是被害人支出成本标准,按被害人取得虚拟货币的法定货币成本认定价值;二是销赃数额标准,以犯罪嫌疑人出售虚拟货币的价格认定价值;三是平台交易价格标准,根据行为发生时境外虚拟货币交易平台的交易价格认定;四是价格鉴定标准,依据第三方机构出具的价格鉴定意见认定;五是情节标准,将虚拟货币视为违禁品,不计算具体价值,根据情节轻重处理;六是商品价值标准,区分虚拟货币的商品价值和金融价值,仅认可商品价值,而不计入金融增值。^[32] 上述标准在实践操作中只能择其一,涉案金额认定的法律基础与取证手段均存在问题。认定标准的模糊性容易导致虚拟货币处置中存在较大的价值波动问题。虚拟货币市场价格瞬息万变,若未能及时确定参考基准,等待审查或开庭时涉案虚拟货币的价格往往已与案发时相去甚远。

其三,人民法院在执行阶段因处置渠道受限难以可靠稳定地实现加密资产变现。根据《若干规定》,人民法院作出有罪判决,涉案财物由公安机关管理的,公安机关应当根据人民法院的生效判决,对涉案财物作出处理。人民法院的判决没有明确涉案财物如何处理的,公安机关应当征求人民法院的意见。由于国内尚无经过授权或具备合法资质的交易平台、拍卖机构能够承接此类加密资产变现业务,致使公安机关纵有执行动力却无有效路径可循。实践中,多地尝试委托并依赖第三方机构境外变现,但该模式涉及外汇管制与反洗钱监管,需中国人民银行、国家外汇管理局等多部门联合授权,而现行政策未提供明确接口,有效处置的法律依据有待明确。^[33] 司法处置链条中的断层问题不仅延长了办案周期,还可能因技术门槛导致关键证据灭失。更深层次的问题在于,金融监管机关对虚拟货币案件的关注度有待进一步提升。现行法律未明确金融监管部门在涉案虚拟货币处置中的角色,致使相关配套政策的衔接以及各环节所需的技术协助存在问题,这导致了处置程序的复杂性。

(三) 处置技术手段有待进一步提升

我国目前已经构建了一系列体系化的处置技术手段,取得了显著的效果,然而现有处置技术手段仍有待进一步提升。2021年之后,我国开始构建多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系,金融监

[32] 参见鲍键、梁基栋、李坚:《涉案虚拟币的司法处置探析》,载《人民检察》2025年第3期,第63页。

[33] 参见徐奕、罗兵、史晴:《虚拟币犯罪案件财产性判项的问题审视与规范路径——基于对143份刑事判决的考察》,载《人民司法·应用》2024年第19期,第60页。

管部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场监管部门密切协作,从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理、依法打击相关违法犯罪行为等方面综合施策,防范和处置虚拟货币交易炒作风险。^[34] 传统侦查手段难以应对虚拟货币的隐蔽性,混币器、跨链交易等技术工具加剧了资金追踪难度。尽管如链上天眼 Pro 一类的区块链分析工具已用于追踪资金流向,为维护辖区内经济金融制度和社会稳定提供了一定技术支撑,侦查效能有所提升,但其应用范围局限于部分地区,且取证标准仍存在模糊性。例如,河南省登封市公安局通过第三方技术公司完成链上追踪,但其他地区仍依赖人工分析,各地采用的技术方案和取证流程难以实现无缝对接,跨区域协作时亦存在数据格式不兼容等难题。^[35] 与此同时,区块链的匿名特性使得地址关联分析与资金流向还原面临挑战,而智能合约的自动化执行机制则为涉案资产的快速转移提供了技术便利。因加密存储复杂,侦查部门一旦查扣虚拟货币,后续

如果对账本同步、密钥管理等缺乏技术性规范,则随时可能发生私钥遗失或流转不畅的情况。在当前的处置环节中,公安司法机关通过第三方机构委托境外资产处置公司,由境外资产处置公司通过其他司法管辖区允许的途径进行变现,将变现款转至境内第三方机构后,再由其转至司法机关指定账户。但该环节中的合法审查、汇率波动与跨境结算壁垒将抬高操作成本,部分案件甚至因境外司法管辖权冲突而被迫中止,这将导致国内主体的合法利益受损。

(四) 跨境司法管辖与执行问题

跨境案件中,司法管辖冲突与执行障碍频发,部分国家承认虚拟货币合法性的立场导致冻结与追赃请求被拒,凸显国际规则缺位下的治理困境。反洗钱金融行动特别工作组虽推动“旅行规则”(Travel Rule),但仅在全球 31% 的司法管辖区完全执行。^[36] 在实施层面,正是因为各国对虚拟货币合法性的认定与监管范围不同,反洗钱金融行动特别工作组旅行规则的推广过程遭遇阻力。虚拟货币的全球流通性使得单一司法辖区的处

[34] 参见《部门协同、央地联动 坚决遏制“炒币”风》,载新华网 2021 年 9 月 24 日,https://www.news.cn/fortune/2021-09/24/c_1127898924.htm。

[35] 链上天眼 Pro 融合涉案地址初筛、地址分析报告、资产分析、关系分析、案件分析等多种功能,是“区块链+大数据”深度实践的产物。它全方位覆盖常用币种,支持交易记录的一站式查询分析,建立了上亿级别的地址标签库,能有效帮助办案人员对案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行快速了解和掌握,方便取证调证,并挖掘潜在的涉案地址,输出结论性报告。作为首个融合“侦查技战法+区块链大数据技术”的产品,链上天眼 Pro 目前已经协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等各地警方侦破了多起加密货币犯罪案件,成功追回百亿元资产。参见《区块链技术新应用 欧盾链上天眼安全实验室为警铸剑》,载中国科技网 2021 年 10 月 15 日,<https://tech.china.com.cn/news/20211015/381684.shtml>。

[36] 旅行规则(Travel Rule)是一种反洗钱和反恐怖融资的国际标准,由金融行动特别工作组提出。其核心要求是:当金融交易或虚拟资产(如加密货币)交易超过一定金额时,交易双方的身份信息必须随着交易一起传递。See Victoria Koutsoupi, Challenges of the Use of Virtual Assets in Money Laundering, Nordic Journal of European Law, Vol. 4, 2023, p. 75.

置措施效力有限,而不同法域对虚拟货币法律地位、数据主权与隐私保护的差异化立场,进一步削弱了跨境协作的可能性。现有《联合国反腐败公约》等框架未涵盖虚拟货币的查封、估值、跨境移交等程序。部分国家将虚拟货币纳入传统反洗钱框架,另一些则通过专项立法赋予其合法财产地位,这样不同的做法使得国际司法协助协议难以覆盖新型的技术应用场景。例如,欧盟通过《反洗钱 5 号指令》(the 5th Anti-Money Laundering Directive, Directive 2018/843),将虚拟资产服务提供商(Virtual Asset Service Provider, VASP)纳入监管,要求交易所实施了解客户的规则,但允许匿名钱包交易。^[37]再如,美国国内的监管政策也并非高度一致,不同州之间的立法环境差异明显。美国纽约州《虚拟货币监管法案》确立了客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告、建立内部反洗钱控制系统等全流程监控体系,却与怀俄明州的宽松政策形成“监管套利”空间。2025 年 1 月,美国成立专门研究数字资产的工作组,其核心任务是评估建立国家数字资产储备的可行性,拟议的加密数字资产储备旨在加强美国数字资产行业的发展,并提升其全球竞争力。由于各法域在虚拟货币的法律地位与监管政策上存有根本不同,一旦案件牵涉跨国交易平台或跨境洗钱,我国法院向相关国家发出的司法互助请求可能无法得到及时回

应,使原本应当协同侦办或执行的跨境司法合作陷入僵局。

综上,虚拟货币定性与处置问题本质上是,数字时代国家监管与技术无界性之间的关系仍需调和。对此,我国应充分认识到虚拟货币司法问题的复杂性和紧迫性,明确治理思路 and 方向。未来有效治理的突破须在虚拟货币性质认定和司法处置之间建立衔接机制,在技术中性原则与主权让渡间寻找平衡点,而司法区块链等新型基础设施的建设将成为规则重构的关键支点。

四、衔接机制的构建与实践路径

对虚拟货币司法处置的前提是法律应承认其特殊财产本质。《刑法》第 64 条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”该条将追缴、责令退赔与返还被害人财产视为不同层级的措施,且未将没收直接适用于违法所得财物。^[38]这要求司法机关需通过司法解释明确虚拟货币的财产属性,在此基础上可以从跨部门协同处置架构、资产管理公司等专业化接管机构、监管沙盒试点技术以及国际合作等方面入手,推动构建虚拟货币法律性质认定与司法处置的衔接机制。

[37] See Kristian Keskitalo & Jaakko Väyrynen, Fennoscandic Comparison on KYC Obligations of A Virtual Currency Provider, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 26, 2023, p. 168.

[38] 参见吴光升:《刑事责令退赔的适用困境、功能反思与制度重塑》,载《现代法学》2024 年第 3 期,第 43 页。

（一）构建跨部门协作与动态定价协同机制

在组织层面，我国可尝试建立公检法与金融监管部门的联席机制，通过构建跨部门协作平台实现信息实时共享与行动协同。如上海市浦东新区人民检察院通过接入全网监测系统，对 40 余万家企业进行非法集资、虚拟货币违规交易等风险的实时预警。此类模式可扩展至虚拟货币处置领域，由公检法、金融监管部门及区块链技术团队组建技术专班，基于常态化的联席机制，以联合成立的技术专班吸纳区块链数据分析、司法鉴定及合法审查领域的专业力量，针对混币、跨链转移等复杂场景制定标准化处置预案。由于混币技术通过打乱交易链条实现匿名化，须根据《最高人民法院关于加强区块链司法应用的意见》的要求，持续推进跨链协同应用能力建设，通过区块链溯源工具穿透多层交易结构。^[39]

同时，依托联席机制细化权责清单并明确各部门在密钥管理、资产监督及相关审查中的职能边界，通过动态评估机制结合链上数据流动性指标与市场波动参数优化定价模型，^[40] 形成从侦查到执行的闭环协作体系，降低因职能分割导致的处置迟滞与资产流失风险。在虚拟货币司法处置的过程中，司法机关可尝试将虚拟货币在法律属性上归类为“特殊虚拟财产”，并由国家金融

监督管理总局牵头内部技术部门会同司法机关以“特殊虚拟财产”的法律属性为核心制定动态的定价机制，结合链上数据与市场指标构建虚拟货币的估值模型。司法机关可采集链上流动性指标（如交易频率、地址关联性）、市场波动参数（如交易所价差、成交量）及外部经济变量（如美元汇率），利用机器学习算法不断优化估值模型。公检法与金融监管部门在信息共享与执法协同方面具有现实需要，但目前缺乏系统的上位法授权作为制度支撑。为确保评估机制与处置程序合法，可先行在上海自由贸易试验区或其他具备金融创新先行先试政策的地区设立试点，明确由经授权的持牌机构或技术单位提供市场报价参考，并在监管部门引导下建立前述动态定价模型。在该过程中如需引用境外交易所或第三方平台的行情数据，则必须在技术层面防范数据造假风险。

（二）创新专业处置机构

为破解涉案虚拟货币处置中面临的权属不清、技术门槛高及市场波动风险，我国可探索设立涉案虚拟货币处置不良资产公司。历史上，我国四大资产管理公司（华融、长城、东方、信达）在不良资产处置中积累了“政策性保障+市场化运作”经验。目前，我国由虚拟货币处置所引发的司法执行案件数量逐渐增加，司法执行需求不断提

[39] 北京互联网法院发布“天平链”电子证据平台，吸纳了司法机构、行业组织等节点共建，吸引众多应用单位接入。《数字法治建设新引擎：区块链司法应用》，载中国网 2024 年 11 月 5 日，http://edu.china.com.cn/2024-11/05/content_117526772.shtml。

[40] 动态定价机制的构建需结合链上数据与市场指标。

升,专业化的涉案虚拟货币资产处置公司已然成为现实所需。在政策性保障的基础上,金融监管部门可授权虚拟货币处置不良资产公司作为司法处置的专项运营主体,赋予其接收、保管、估值及变现涉案资产的法定资质。此类公司需配备区块链溯源、智能合约编程及数字资产风控的高素质专业技术团队与审查专家,遵守严格的信息披露和监管机制。通过链上监控工具实时追踪涉案资产流向并锁定异常交易,配备区块链溯源团队,使用 Chainalysis、Elliptic 等工具追踪资产流向,并通过智能合约编程实现自动冻结,^[41]同时与司法机关建立涉案钱包密钥的强制移交通道,确保资产控制的即时性与安全性。在变现环节,资产管理公司可引入交易所的竞价机制或场外大宗交易协议,优先通过境内的持牌平台或机构完成资产出清,避免跨境转移引发的监管冲突。针对价格波动风险,资产管理公司可联合金融机构设计对冲工具,利用期货合约或期权产品锁定处置基准价。

专门成立涉案虚拟货币处置不良资产公司属于制度创新,需要在法律地位、业务范围与监管归属上取得高层次授权,明确此类公司受谁监管、在何种情形下可合法接收与变现虚拟货币。建议在试点区域内先以财政专项拨款与法院裁定授权的方式,引导专业机构接管涉案资产,以测评其在风险把控、

技术合法性及市场运作层面的可行性,同时明确其接受审计部门对涉案资产处置的全流程监管。

(三) 升级区块链工具与监管沙盒等司法处置技术

在技术上,涉案虚拟货币司法处置需引入区块链分析工具和隐私计算技术,打通数据壁垒,开发司法专用通道实现合法性兑换。正如杭州互联网法院“司法区块链”通过多节点存证验证,实现电子证据不可篡改。司法机关可在此基础上开发支持跨链追踪的工具,如 ZetaChain 智能合约跨链管理技术,^[42]具备穿透能力以实现以太坊、比特币等多链资产转移。加强技术保障应基于司法机关与科技企业的共建平台,研发支持多链追踪、智能合约解析的国产化工具,并通过目前比较成熟的监管沙盒机制试点处置方案。

在监管沙盒机制的选择上,可通过上海自由贸易试验区的政策灵活性、国际化资源集聚优势及数字金融基础设施,构建以“链上司法协同”为核心的虚拟货币处置试验框架。党的二十届三中全会提出“发展人民币离岸市场”“加快推进离岸贸易发展,发展新型离岸国际贸易业务”重要任务。因此,基于风险防范与试验性监管的考量,由上海自由贸易试验区监管沙盒为试点提供政策空间,监管沙盒机制可选择在上海

[41] See Paritosh Ramanan, Kiyoshi Nakayama, Baffle: Blockchain Based Aggregator Free Federated Learning, IEEE, 2020.

[42] See ZetaChain: A Blockchain with Native Cross-chain Smart Contract, <https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf>, p. 25.

的离岸贸易中心或离岸金融市场开展。同时,监管沙盒机制可依托上海自由贸易试验区“先行先试”的权限,由最高人民法院联合中国人民银行上海总部、上海市人民政府发布专项试点方案,授权上海市浦东新区人民法院等在限定范围内突破现行虚拟货币交易禁令,针对跨境涉众型经济犯罪中的比特币、以太坊等主流币种开展司法追缴试验。

根据国务院印发的《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》,可授权上海市浦东新区人民法院在限定范围内突破虚拟货币交易禁令,开展司法追缴试验。具体方案包括:

1. 独立测试网。统筹技术工具(如区块链追踪、智能合约冻结)与司法流程创新,在封闭环境中模拟涉案资产处置流程,设置熔断机制防止外流;为防控风险,监管沙盒需将沙盒内的操作限制于独立测试网,并设计熔断机制,若出现涉案资产外流、技术漏洞导致失控等情形,需立即暂停虚拟货币的司法处置试验。

2. 链上标记系统。建立链上地址标记系统和去中心化身份验证机制,实现涉案资产的全周期动态管控,对涉案地址进行标签化处理,结合去中心化身份验证参与者资质。

3. 合法兑换通道。与持牌交易所合作,利用隐私计算技术(如安全多方计算)实

现匿名资产兑换的合法性。监管沙盒并非对现行法律的普遍豁免,而是为创新提供有限度、可控范围内的试验环境,该过程中必须时刻关注相关措施与反洗钱、外汇管理相关规定的对接和适配,以精细化管控保障各项司法处置措施在跨境资金管控和金融安全方面始终风险可控。

(四) 推进国际规则互认与区块链核验

在推进数字人民币国际化的同时,我国应审慎管理涉案虚拟货币资产,增强我国在全球金融格局中的话语权。数字人民币国际化与虚拟货币监管需协同推进,在通过多边央行数字货币桥(如 mCBDC)项目构建跨境清算机制的过程中,^[43]推动虚拟货币和加密资产的相关处置机制构建。在国际合作层面,我国可通过双边协定与多边组织,将区块链司法文书核验互认模式扩展至跨境协查,减少管辖权冲突,还可进一步推动跨境追赃规则互认,将虚拟货币纳入反洗钱与资产返还的国际框架。当前,中美之间的金融博弈已延伸到货币发行权层面,双方在数字货币的市场份额与影响力上的竞争将持续存在。以合作共赢的态度增强我国在国际货币合作上的区域优势,是应对美国积极数字货币政策的有效路径。

对此,我国可尝试与“一带一路”沿线国家中对虚拟货币监管较为成熟的国家签署司法互助协议,明确虚拟资产跨境冻结、返还的程序与条件。同时,我国还可通过国

[43] 参见宋鹭、李佳林:《央行数字货币、跨境支付应用与数字人民币的发展》,载《新金融》2023 年第 10 期,第 54 页。

际刑警组织框架强化跨境协查响应机制,借鉴中韩在 KAMCO 框架下的不良资产跨境处置经验,建立联合技术工作组,共享链上数据分析模型(如 Elliptic 等审查工具包),探索基于区块链的司法文书跨境核验模式,减少与其他司法管辖区在跨境虚拟货币司法处置过程中的管辖权摩擦,以提升跨境协作协同性。

五、结语

虽然我国承认虚拟财产的法律地位,但是关于虚拟货币的法律属性仍存争议,^[44]这些争议有待妥善解决。尤其是在涉及虚拟货币的执行中,尽管法律承认虚拟货币的财产属性,但其交易合法性却受到金融监管政策制约,在实践中是否可以对虚拟货币进行司法处置,需要进一步明确。^[45]虚拟货币司法处置衔接机制的构建需以法律属性明确为前提。^[46]同时,在明确虚拟货币法律属性的前提下,还需要妥善处理虚拟货币所具有的特殊属性而给相关监管和司法机关带来的挑战,例如虚拟货币的匿名性、去中心化和跨境流动性使其成为当前金融犯罪的重要工具,但公检法和监管机关在查封、审查和处置环节的职能分工模糊,传

统侦查技术手段难以应对虚拟货币的隐蔽性和复杂性特点。

为了应对上述虚拟货币的处置问题,建议整合资源成立国家级的虚拟货币处置中心,运用激励相容的机制,聚合司法、金融和科技三方力量,通过跨部门协同、专业化机构设立、技术工具升级及国际合作拓展形成闭环。此外,在构建新型虚拟货币反洗钱与资产返还的国际框架时,我国可以稳步探索虚拟货币处置措施的创新,考虑采用地方试点的方式,打造地方试点模版,待试点稳步运行并且积累相关虚拟货币处置的成熟经验后,再考虑将相关试点经验推广至全国,例如我国可以将上海自由贸易试验区监管沙盒与浦东新区金融风险防控机制作为国内试点模板,在确保金融安全的前提下推进虚拟货币处置的地方试点。建议加强国际间在虚拟货币监管与司法处置领域的合作,通过双边协定和多边组织推动跨境追赃规则互认,具体而言,需要进一步完善跨境刑事涉案虚拟货币追索的国际刑事司法协助,明确刑事司法协助的规范根据、主管机关、事项处理时限等。^[47]对于我国而言,优化虚拟货币处置措施是至关重要的,是实现金融创新与司法公正平衡的必由之路。

(责任编辑:韩利楠 助理编辑:严嘉欢)

[44] 参见纪格非、文多:《论涉案虚拟货币的处置程序》,载《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2025年第4期,第64页。

[45] 参见朱一心:《虚拟财产执行制度的问题分析及体系化构建》,载《法律适用》2025年第10期,第134页。

[46] 参见黄永:《刑事涉案财物处置程序完善的多元面向》,载《法律适用》2025年第7期,第28-29页。

[47] 参见胡铭:《论刑事涉案虚拟货币处置》,载《现代法学》2024年第6期,第115页。